Estratégia Concursos

Aula 04

PRF (Policial) Passo Estratégico de Direito Processual Penal

Autor:

Alexandre Segreto dos Anjos

14 de Dezembro de 2022

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO

Sumário

Introdução 2

Questões Estratégicas 3

Gabarito 12

Questões Comentadas 13

Referências Bibliográficas 27

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

INTRODUÇÃO

Olá, pessoal.
A resolução de questões objetivas é imprescindível para nossa preparação. Dessa forma, elaboramos o presente simulado para que você, querido aluno, consiga revisar a matéria e identificar a forma de cobrança do conteúdo, pelos concursos públicos, beleza?

Este Simulado contempla questões similares à CEBRASPE/CESPE e abordará os seguintes assuntos:
a) Ação penal. Conceito. Características. Espécies. Condições. Termo Circunstanciado de Ocorrência (Lei nº 9.099, de 1995).

b) Prova. Conceito, objeto, classificação. Preservação de local de crime. Requisitos e ônus da prova. Provas ilícitas. Meios de prova: pericial, interrogatório, confissão, perguntas ao ofendido, testemunhas, reconhecimento de pessoas e coisas, acareação, documentos, indícios. Busca e apreensão: pessoal, domiciliar, requisitos, restrições, horários.

b1) Identificação Criminal (art. 5º, LVIII, da Constituição Federal e art. 3º da Lei nº 12.037, de 2009).

b2)Diligências Investigatórias (art. 6º e 13 do CPP).

c) Prisão em flagrante

Pronto para testar seus conhecimentos?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

A RESPEITO DO TEMA AÇÃO PENAL, ANALISE E JILGUE OS ITENS A SEGUIR.

01. O princípio da indivisibilidade significa que a ação penal privada deve ser proposta contra todos os autores e partícipes do delito.

( ) Certo ( ) Errado

02. Segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o princípio da indivisibilidade se aplica a ação penal pública e privada.

( ) Certo ( ) Errado

03. Se o querelante deixar, voluntariamente de oferecer a queixa contra um dos autores, o juiz deve rejeitar a queixa e declarar a extinção de punibilidade para todos.

( ) Certo ( ) Errado

04. Se o querelante deixar, involuntariamente de oferecer a queixa contra um dos autores, o Ministério Público deverá requerer a intimação do querelante para que ele realize o aditamento.

( ) Certo ( ) Errado

05. Nos crimes de ação pública que dependem de representação, no caso de morte do ofendido, o direito de representação passará somente ao cônjuge, aos ascendentes e ao irmão.

( ) Certo ( ) Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

06. A ação penal nos crimes praticados em detrimento do patrimônio da União, Estados, Municípios, quando o crime depender de representação, não poderá, sem ela, ser iniciada a ação penal.

( ) Certo ( ) Errado

07.A representação pode ser retratada mesmo após o recebimento da denúncia.

( ) Certo ( ) Errado

08. As fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer a ação penal, devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem ou, no silêncio destes, pelos seus diretores ou sócios-gerentes.

( ) Certo ( ) Errado

09. O direito de representação poderá ser exercido, pessoalmente ou por procurador, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público, ou à autoridade policial.

( ) Certo ( ) Errado

10. O direito de queixa deve ser exercido no prazo de 6 (seis) meses, contados do dia em que o crime se consumou.

( ) Certo ( ) Errado

11. Se o querelante deixar, na ação penal privada, de promover, injustificadamente, o andamento da ação penal por mais de 20 (vinte) dias, ele perde o direito de prosseguir com a ação privada.

( ) Certo ( ) Errado

12. As sociedades legalmente constituídas não podem ser titulares de ação penal privada.

( ) Certo ( ) Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

13. Falecendo o querelante, se as pessoas que têm direito de prosseguir na ação penal não derem andamento na ação pelo período de 60 (sessenta) dias, ocorre a perempção.

( ) Certo ( ) Errado

14. A ação penal privada é regida pelo princípio da divisibilidade.

( ) Certo ( ) Errado

15. É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para ação penal por crime contra a honra do servidor público em razão do exercício de suas funções.

( ) Certo ( ) Errado

16. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública condicionada à representação.

( ) Certo ( ) Errado

17. A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia.

( ) Certo ( ) Errado

18. Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do Promotor de Justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas.

( ) Certo ( ) Errado

19. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada.

( ) Certo ( ) Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A RESPEITO DAS PROVAS, TEORIA GERAL E PROVAS EM ESPECIE, JULGUE OS ITENS A SEGUIR:

20. Acerca da teoria geral da prova, em especial quanto ao seu objeto, tem-se que a prova pode ser direta, quando incide sobre o próprio fato que se deseja provar, bem como pode ser indireta. Na prova indireta, também chamada de indiciária, parte-se de um fato conhecido e sabido para, valendo-se de raciocínio lógico, chegar-se ao fato que pretende provar. O direito processual brasileiro, contudo, não reconhece a prova indiciária como meio de prova.

( ) Certo ( ) Errado

21. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

( ) Certo ( ) Errado

22. São inadmissíveis as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais, devendo ser desentranhadas do processo junto com as provas que delas derivem, quando evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras ou quando as derivadas não puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

( ) Certo ( ) Errado

23. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. No entanto, na falta de perito oficial, o exame será realizado por uma pessoa idônea, portadora de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

( ) Certo ( ) Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

24. O atual sistema de inquirição das testemunhas é o sistema cruzado ou "cross examination", em contraposição ao sistema presidencialista, no qual a parte direciona sua pergunta ao juiz que, por sua vez, questiona a testemunha. Já no sistema cruzado, a pergunta é formulada diretamente à testemunha.

( ) Certo ( ) Errado

25. Quando a infração deixar vestígios - infração não transeunte - será dispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, quando haja o acusado confessado o crime e a autoria.

( ) Certo ( ) Errado

26. Pelo sistema da íntima convicção, o julgador tem plena liberdade para decidir, podendo com elas concordar ou delas julgar o contrário, não sendo necessário motivar sua decisão. Diz que esse sistema, embora não adotado pelo direito pátrio, ainda remanesce no âmbito do Tribunal do Júri, em que os jurados julgam com íntima convicção, não precisando fundamentar suas decisões.

( ) Certo ( ) Errado

27. As provas podem ser repetíveis (admitem repetição, serem produzidas novamente), bem como não repetíveis (não podem ser produzidas novamente). Para que uma prova repetível seja válida para fins de julgamento, ela deve ser reproduzida em juízo, sob o crivo do contraditório. Como as provas não repetíveis não podem ser reproduzidas em juízo sob o crivo do contraditório, o juiz não pode fundamentar exclusivamente sua decisão nelas, restando, portanto, equiparadas aos elementos informativos colhidos na investigação.

( ) Certo ( ) Errado

28. Atualmente, acerca do interrogatório do réu, prevalece o entendimento de ser mista a sua natureza, isto é, tanto meio de prova como meio de defesa. Por esse motivo, o interrogatório é direito subjetivo do réu e a sua falta gera nulidade absoluta nos termos do art. 564, inciso III, alínea 'e', do Código de Processo Penal.

( ) Certo ( ) Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

29. Toda pessoa poderá ser testemunha e a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. No entanto, poderão recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que divorciado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias.

( ) Certo ( ) Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A RESPEITO DO TEMA DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS – ARTIGOS 6º A 13 CPP, ANALISE E JILGUE OS ITENS A SEGUIR.

30. O inquérito deverá terminar no prazo de 15 dias (justiça comum) ou 10 dias (justiça federal), se o indiciado tiver preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias (justiça comum e federal), quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela.

( ) Certo ( ) Errado

31. Se necessário à prevenção e à repressão dos crimes relacionados ao tráfico de drogas ou de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, somente mediante autorização judicial, às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e/ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados - como sinais, informações e outros - que permitam a localização das drogas, da vítima ou dos suspeitos.

( ) Certo ( ) Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A RESPEITO DO TEMA PRISÃO EM FLAGRANTE, ANALISE E JILGUE OS ITENS A SEGUIR.

32. O flagrante esperado ou ação controlada é possível nos delitos em que há envolvimento de organização criminosa ou nos crimes tutelados pela Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), tratando-se de um permissivo legal para que a autoridade policial deixe de efetuar a intervenção no momento em que o autor do delito já se encontra em flagrante da prática de uma infração penal para intervir no momento mais eficaz do ponto de vista da formação de provas e fornecimento de informações.

( ) Certo ( ) Errado

33. Depois da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é possível que o juiz, de ofício, converta a prisão em flagrante em prisão preventiva.

( ) Certo ( ) Errado

34. Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou à determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por uma testemunha.

( ) Certo ( ) Errado

35. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante; mas, nesse caso, com o condutor, deverá assiná-lo pelo menos uma pessoa que haja testemunhado a apresentação do preso à autoridade.

( ) Certo ( ) Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

36. João praticou um crime em legitima defesa. Nesta hipótese o juiz pode fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória, independentemente de termo de comparecimento a todos os atos processuais.

( ) Certo ( ) Errado

37.O flagrante próprio ocorre quando o agente é apreendido durante a prática dos atos de execução da infração penal, bem como quando o agente é apreendido logo após, ainda que em perseguição.

( ) Certo ( ) Errado

38. O flagrante provocado, sinônimo de flagrante preparado, ocorre quando alguém insidiosamente provoca o agente à prática de uma infração penal, tomando providências para que o crime não alcance sua consumação.

( ) Certo ( ) Errado

39. É cabível a prisão em flagrante em crime de ação penal pública condicionada a representação.

( ) Certo ( ) Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito

1. Certo
2. Errado
3. Certo
4. Certo
5. Errado
6. Errado
7. Errado
8. Certo
9. Errado
10. Errado
11. Errado
12. Errado
13. Certo
14. Errado
15. Certo
16. Errado
17. Certo
18. Certo
19. Certo
20. Errado
21. Certo
22. Certo
23. Errado
24. Certo
25. Errado
26. Certo
27. Errado
28. Certo
29. Certo
30. Errado
31. Errado
32. Errado
33. Errado
34. Errado
35. Errado
36. Errado
37. Errado
38. Certo
39. Certo

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES COMENTADAS

A RESPEITO DO TEMA AÇÃO PENAL, ANALISE E JULGUE OS ITENS A SEGUIR.

01. O princípio da indivisibilidade significa que a ação penal privada deve ser proposta contra todos os autores e partícipes do delito.

Certo. O princípio da indivisibilidade, previsto no artigo 48 do CPP, diz que a queixa crime contra qualquer dos autores do crime obriga o processo de todos.

02. Segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o princípio da indivisibilidade se aplica a ação penal pública e privada.

Errado. Segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o princípio da indivisibilidade somente se aplica a ação penal privada, pois o Ministério Público, não é obrigado a denunciar todos os envolvidos, sendo livre para formar sua convicção.

03. Se o querelante deixar, voluntariamente de oferecer a queixa contra um dos autores, o juiz deve rejeitar a queixa e declarar a extinção de punibilidade para todos.

Certo. É o entendimento do STJ no informativo 562.

04. Se o querelante deixar, involuntariamente de oferecer a queixa contra um dos autores, o Ministério Público deverá requerer a intimação do querelante para que ele realize o aditamento.

Certo. É o entendimento do STJ no informativo 562.

05. Nos crimes de ação pública que dependem de representação, no caso de morte do ofendido, o direito de representação passará somente ao cônjuge, aos ascendentes e ao irmão.

Errada. O direito de representação, conforme o § 1º do artigo 24 do CPP, passará também aos descendentes.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

06. A ação penal nos crimes praticados em detrimento do patrimônio da União, Estados, Municípios, quando o crime depender de representação, não poderá, sem ela, ser iniciada a ação penal.

Errada. Os crimes em detrimento do patrimônio da União, Estados, Municípios são de ação penal pública incondicionada, conforme expõe o artigo 24, §2º do CPP.

07.A representação pode ser retratada mesmo após o recebimento da denúncia.

Errada. A representação, de acordo com o artigo 25 do CPP, é irretratável após o oferecimento da denúncia.

08. As fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer a ação penal, devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem ou, no silêncio destes, pelos seus diretores ou sócios-gerentes.

Certa. É o teor do artigo 37 do CPP.

09. O direito de representação poderá ser exercido, pessoalmente ou por procurador, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público, ou à autoridade policial.

Errada. De acordo como artigo 39 do CPP, o procurador precisa ter poderes especiais para exercer o direito de representação.

10. O direito de queixa deve ser exercido no prazo de 6 (seis) meses, contados do dia em que o crime se consumou.

Errada. De acordo com o artigo 38 do CPP, o prazo é de 6 (seis) meses, contados da data em que se descobre a autoria do delito.

11. Se o querelante deixar, na ação penal privada, de promover, injustificadamente, o andamento da ação penal por mais de 20 (vinte) dias, ele perde o direito de prosseguir com a ação privada.

Errada. A perempção ocorre quando o querelante deixa, injustificadamente, de dar andamento à ação penal durante 30 (trinta) dias consecutivos, conforme texto do artigo 60 do CPP.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

12. As sociedades legalmente constituídas não podem ser titulares de ação penal privada.

Errada. De acordo com o artigo 37 do CPP, as sociedades legalmente constituídas podem ser titulares de ação penal privada.

13. Falecendo o querelante, se as pessoas que têm direito de prosseguir na ação penal não derem andamento na ação pelo período de 60 (sessenta) dias, ocorre a perempção.

Certa. É o teor do artigo 60, II do CPP.

14. A ação penal privada é regida pelo princípio da divisibilidade.

Errada. A ação penal privada é regida pelo princípio da indivisibilidade.

15. É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para ação penal por crime contra a honra do servidor público em razão do exercício de suas funções.

Certa. A alternativa está de acordo com a súmula 714 do STF.

16. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública condicionada à representação.

Errada. De acordo com a súmula 542 do STJ, a ação penal é pública incondicionada.

17. A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia.

Certa. A alternativa está de acordo com a súmula 234 do STJ.

18. Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do Promotor de Justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas.

Certa. A alternativa está de acordo com a súmula 524 do STF.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

19. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada.

Certa. A alternativa está de acordo com a súmula 542 do STJ.

A RESPEITO DAS PROVAS, TEORIA GERAL E PROVAS EM ESPÉCIE, JULGUE OS ITENS A SEGUIR:

20. Acerca da teoria geral da prova, em especial quanto ao seu objeto, tem-se que a prova pode ser direta, quando incide sobre o próprio fato que se deseja provar, bem como pode ser indireta. Na prova indireta, também chamada de indiciária, parte-se de um fato conhecido e sabido para, valendo-se de raciocínio lógico, chegar-se ao fato que pretende provar. O direito processual brasileiro, contudo, não reconhece a prova indiciária como meio de prova.

Errado. A prova indiciária é admitida no processo penal brasileiro e encontra-se expressamente prevista como meio de prova no artigo 239 do Código de Processo Penal.

> Art. 239. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.

21. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Certo. Corresponde à redação do art. 155 do Código de Processo Penal.

> Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ademais, o sistema probatório que atualmente rege o direito processual penal brasileiro é o do **livre convencimento motivado ou persuasão racional**, no qual o julgador tem plena liberdade para decidir, desde que o faça de forma fundamentada. As provas não têm valor absoluto, mas sim relativo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

22. São inadmissíveis as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais, devendo ser desentranhadas do processo junto com as provas que delas derivem, quando evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras ou quando as derivadas não puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

Certo. Corresponde à previsão do art. 157 do CPP, muito cobrado em provas. Veja:

> *Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.*
>
> *§ 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.*
>
> *§ 2º Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova.*
>
> *§ 3º Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente.*
>
> *§ 4º (VETADO)*

Referido dispositivo legal traz consigo a importante Teoria do Fruto da Árvore Envenenada para tratar da inadmissibilidade das provas que derivarem da prova ilícita. É o que se chama também de prova ilícita por derivação. Referidas provas, quando guardarem nexo de causalidade com a prova ilícita ou quando não puderem ser obtidas por fonte independente, devem ser igualmente desentranhadas dos autos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

23. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. No entanto, na falta de perito oficial, o exame será realizado por uma pessoa idônea, portadora de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

Errado. Na falta de perito oficial, conforme preconiza o art. 159, § 1º do CPP, o exame será realizado por **duas pessoas** idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

24. O atual sistema de inquirição das testemunhas é o sistema cruzado ou "cross examination", em contraposição ao sistema presidencialista, no qual a parte direciona sua pergunta ao juiz que, por sua vez, questiona a testemunha. Já no sistema cruzado, a pergunta é formulada diretamente à testemunha.

Certa. A afirmação feita pelo enunciado da questão retrata a previsão do art. 212 do CPP.

> Art. 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)
>
> Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição.

25. Quando a infração deixar vestígios - infração não transeunte - será dispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, quando haja o acusado confessado o crime e a autoria.

Errado. De acordo com a redação *caput* do artigo 158 do Código de Processo Penal:

> Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

No tocante à classificação dos delitos em transeunte ou não transeunte, serão transeuntes aqueles que **não deixam vestígios**, ao passo que serão não transeuntes os que **deixam vestígios**.

- TRANSEUTES: não deixam vestígios;
- NÃO TRANSEUNTES: deixam vestígios.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

26. Pelo sistema da íntima convicção, o julgador tem plena liberdade para decidir, podendo com elas concordar ou delas julgar o contrário, não sendo necessário motivar sua decisão. Diz que esse sistema, embora não adotado pelo direito pátrio, ainda remanesce no âmbito do Tribunal do Júri, em que os jurados julgam com íntima convicção, não precisando fundamentar suas decisões.

Certo. No âmbito do Tribunal do Júri, a votação dos jurados resume-se a "sim" ou "não", despicienda a fundamentação. Com isso, verifica-se a presença do sistema da íntima convicção.

> Art. 486. Antes de proceder-se à votação de cada quesito, o juiz presidente mandará distribuir aos jurados pequenas cédulas, feitas de papel opaco e facilmente dobráveis, contendo 7 (sete) delas a palavra sim, 7 (sete) a palavra não.

Fora do Tribunal do Júri, vigora o sistema do livre convencimento motivado ou persuasão racional, pelo qual o julgador tem plena liberdade para decidir, desde que o faça de forma fundamentada. Nenhuma prova tem valor absoluto, mas apenas relativo. A base legal da adoção desse sistema são os arts. 93, IX da Constituição Federal de 1988 e o 155 do Código Penal.

27. As provas podem ser repetíveis (admitem repetição, serem produzidas novamente), bem como não repetíveis (não podem ser produzidas novamente). Para que uma prova repetível seja válida para fins de julgamento, ela deve ser reproduzida em juízo, sob o crivo do contraditório. Como as provas não repetíveis não podem ser reproduzidas em juízo sob o crivo do contraditório, o juiz não pode fundamentar exclusivamente sua decisão nelas, restando, portanto, equiparadas aos elementos informativos colhidos na investigação.

Errado. De fato, as provas repetíveis, para serem válidas para fins de julgamento, devem ser reproduzidas em juízo sob o crivo do contraditório. Por outro lado, as provas não repetíveis, como o próprio nome diz e tome-se como exemplo o exame de corpo de delito, só poderão ser produzidas na fase de investigação, eis que não comportam repetição em juízo. No entanto, em relação a essas provas, o contraditório é diferido, retardado para a fase processual, podendo, inclusive, as partes formularem quesitos para o *expert* responder.
Quanto à admissibilidade de fundamentação pautada exclusivamente em prova não repetível em que o contraditório é diferido, o art. 155 a prevê.

> Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, <u>ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas</u>.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

28. Atualmente, acerca do interrogatório do réu, prevalece o entendimento de ser mista a sua natureza, isto é, tanto meio de prova como meio de defesa. Por esse motivo, o interrogatório é direito subjetivo do réu e a sua falta gera nulidade absoluta nos termos do art. 564, inciso III, alínea 'e', do Código de Processo Penal.

Certo. Diz-se que o interrogatório é meio de prova porque ele se encontra inserido no capítulo acerca das provas e o juiz pode formar o seu convencimento a partir dele, inclusive havendo a possibilidade de as partes formularem perguntas. Como meio de defesa, o interrogatório é o último ato da instrução criminal, correspondendo à oportunidade que o réu tem de se defender, de apresentar ao juiz sua versão dos fatos. Portanto, como ele assume essas duas características, justifica-se o entendimento majoritário de ser mista a sua natureza.

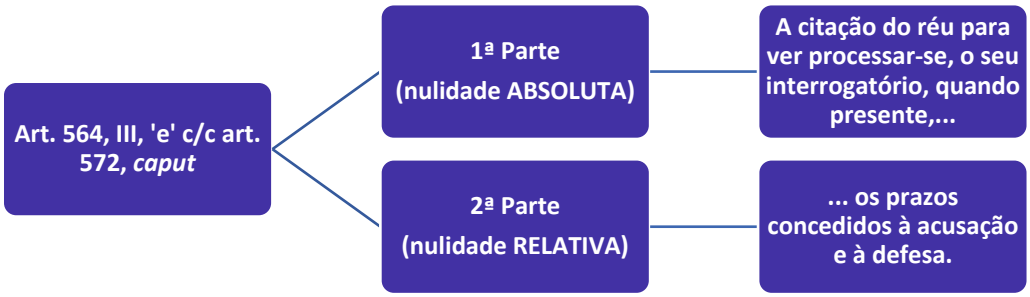
No tocante à nulidade, assim preconiza o art. 564, III, 'e', do CPP:

> Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: (...)
>
> III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes: (...)
>
> e) a citação do réu para ver-se processar, o seu interrogatório, quando presente, e os prazos concedidos à acusação e à defesa;

Quem vai dizer se a nulidade disposta pelo art. 564 é absoluta ou relativa é o *caput* do art. 572, CPP:

> Art. 572. As nulidades previstas no *art. 564, III, 'd'* e **'e', segunda parte**, 'g' e 'h', e IV, considerar-se-ão sanadas:

Combinando a redação de ambos os dispositivos legais e repartindo a alínea "e" em dois momentos, conclui-se que a falta do interrogatório é nulidade absoluta:



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

29. Toda pessoa poderá ser testemunha e a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. No entanto, poderão recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que divorciado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias.

Certo. Corresponde à redação dos artigos 202 e 206 do CPP, com a adequação terminológica do termo "desquitado" para "divorciado".

> Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha.
>
> *Art. 206. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias.*

A RESPEITO DO TEMA DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS – ARTIGOS 6º A 13 CPP, ANALISE E JULGUE OS ITENS A SEGUIR.

30. O inquérito deverá terminar no prazo de 15 dias (justiça comum) ou 10 dias (justiça federal), se o indiciado tiver preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias (justiça comum e federal), quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela.

Errado. Houve a troca dos prazos de duração do inquérito policial quando o indiciado estiver preso em flagrante ou preventivamente, a depender de a competência para julgar a infração penal for da justiça comum ou da justiça federal. Na justiça comum, o prazo de conclusão, para o indiciado preso, é de 10 dias. Já na justiça federal, o prazo é de 15 dias. Estando o indicado solto, mediante fiança ou sem ela, o prazo será de 30 dias em ambas as justiças. Veja os quadros comparativos:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (art. 10)	
INDICIADO PRESO (em flagrante ou preventivamente)	INDICIADO SOLTO (com ou sem fiança)
10 dias	30 dias

JUSTIÇA FEDERAL (LEI 5010/66)	
INDICIADO PRESO (em flagrante ou preventivamente)	INDICIADO SOLTO (com ou sem fiança)
15 dias (+ 15)	30 dias

LEI DE DROGAS (LEI 11.343/06)	
INDICIADO PRESO (em flagrante ou preventivamente)	INDICIADO SOLTO (com ou sem fiança)
30 dias (+ 30)	90 dias (+ 90)

CRIMES CONTRA ECONOMIA POPULAR	
INDICIADO PRESO (em flagrante ou preventivamente)	INDICIADO SOLTO (com ou sem fiança)
10 dias	10 dias

31. Se necessário à prevenção e à repressão dos crimes relacionados ao tráfico de drogas ou de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, somente mediante autorização judicial, às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e/ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados - como sinais, informações e outros - que permitam a localização das drogas, da vítima ou dos suspeitos.

Errado. A Lei 13.344/16, que inseriu o art. 13-B ao Código de Processo Penal, não previu a requisição de sinais e informações, segundo o procedimento nele previsto, às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e/ou telemáticas que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos no tocante ao crime de tráfico de drogas (e, por conseguinte, também não será possível a localização de substâncias entorpecentes por esses meios).

> Art. 13-B, CPP. Se necessário à prevenção e à repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e/ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados – como sinais, informações e outros – que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. ***(Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)***
> § 1º Para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência.
> § 2º Na hipótese de que trata o *caput*, o sinal:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

I - não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza, que dependerá de autorização judicial, conforme disposto em lei;
II - deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não superior a 30 (trinta) dias, renovável por uma única vez, por igual período;
III - para períodos superiores àquele de que trata o inciso II, será necessária a apresentação de ordem judicial.
§ 3º Na hipótese prevista neste artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contado do registro da respectiva ocorrência policial.
§ 4º Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 (doze) horas, a autoridade competente requisitará às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e/ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados – como sinais, informações e outros – que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso, com imediata comunicação ao juiz.

A RESPEITO DO TEMA PRISÃO EM FLAGRANTE, ANALISE E JILGUE OS ITENS A SEGUIR.

32. O flagrante esperado ou ação controlada é possível nos delitos em que há envolvimento de organização criminosa ou nos crimes tutelados pela Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), tratando-se de um permissivo legal para que a autoridade policial deixe de efetuar a intervenção no momento em que o autor do delito já se encontra em flagrante da prática de uma infração penal para intervir no momento mais eficaz do ponto de vista da formação de provas e fornecimento de informações.

Errado. É muito comum nas provas de concurso público questões que envolvam os tipos de flagrante, porém com os nomes e conceitos trocados.

No caso da questão, ação controlada é sinônimo de flagrante retardado, diferido, e não de flagrante esperado.

O flagrante esperado ocorre quando o agente policial aguarda a ocorrência da infração penal para efetuar a prisão em flagrante do infrator e não se confunde com flagrante provocado ou preparado, que se verifica quando alguém, insidiosamente, provoca o agente à prática de uma infração penal, tomando providências para que o crime não alcance sua consumação. É o que se denomina "delito putativo por obra do agente provocador". No caso do flagrante provocado ou preparado, o infrator acredita que está praticando uma infração quando, na verdade, aquilo não passa de uma encenação. Já no flagrante esperado, o crime existe, o flagrante é real.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

33. Depois da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é possível que o juiz, de ofício, converta a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Errada. Não é possível a decretação "ex officio" de prisão preventiva em qualquer situação (em juízo ou no curso de investigação penal), inclusive no contexto de audiência de custódia, sem que haja, mesmo na hipótese da conversão a que se refere o art. 310, II, do CPP, prévia, necessária e indispensável provocação do Ministério Público ou da autoridade policial.

A Lei nº 13.964/2019, ao suprimir a expressão "de ofício" que constava do art. 282, § 2º, e do art. 311, ambos do CPP, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio requerimento das partes ou representação da autoridade policial.

Logo, não é mais possível, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação 'ex officio' do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade.

34. Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou à determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por uma testemunha.

Errada. De acordo com o artigo 292 do CPP, o auto será subscrito também por duas testemunhas.

> Art. 292. Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou à determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por duas testemunhas.

35. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante; mas, nesse caso, com o condutor, deverá assiná-lo pelo menos uma pessoa que haja testemunhado a apresentação do preso à autoridade.

Errada. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 304, são necessárias duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso a autoridade.

> Art. 304.
>
> § 2º A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante; mas, nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

36. João praticou um crime em legitima defesa. Nesta hipótese o juiz pode fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória, independentemente de termo de comparecimento a todos os atos processuais.

Errada. De acordo com o artigo 310, parágrafo 1º do CPP, se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos I, II ou III do caput do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação. (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 13.964, de 2019).

37.O flagrante próprio ocorre quando o agente é apreendido durante a prática dos atos de execução da infração penal, bem como quando o agente é apreendido logo após, ainda que em perseguição.

Errada. Flagrante próprio: previsto pelo inciso I, do artigo 302 do CPP, ocorre quando o agente é apreendido durante a prática dos atos de execução da infração penal, bem como pelo inciso II, quando o agente é surpreendido na cena do crime, após consumá-lo (não está mais praticando os atos de execução). O flagrante delito é a visibilidade do crime, ou seja, é a certeza quanto à autoria e à própria infração penal. Por isso, considerando esse conceito, constata-se que os incisos I e II são hipóteses de flagrante próprio porque é nítida a visibilidade do delito.

Trata-se de flagrante impróprio, artigo 302, III do CPP, quando o agente é apreendido logo após, ainda que em perseguição

38. O flagrante provocado, sinônimo de flagrante preparado, ocorre quando alguém insidiosamente provoca o agente à prática de uma infração penal, tomando providências para que o crime não alcance sua consumação.

Certo. Flagrante provocado ou preparado: verifica-se quando alguém insidiosamente provoca o agente à prática de uma infração penal, tomando providências para que o crime não alcance sua consumação. É o que Damásio de Jesus chama de "delito putativo por obra do agente provocador". No caso, o agente acredita que está praticando uma infração quando, na verdade, aquilo não passa de uma encenação, porque o crime jamais atingirá a consumação. Também é conhecido como "crime de ensaio".

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O STF, segundo entendimento sumulado no enunciado nº 145, entende que "não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação".

39. É cabível a prisão em flagrante em crime de ação penal pública condicionada a representação.

Certa. Sim, é cabível a prisão em flagrante do agente que está praticando um crime de ação penal pública condicionada a representação. Contudo, para que se faça o auto de prisão em flagrante há necessidade de manifestação de vontade, de representação do ofendido.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, LEONARDO BARRETO MOREIRA. *Processo Penal- Parte Geral-* 9ª edição - Salvador: Editora Juspodivm. 2019.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. *Súmulas do STF e STJ anotadas e organizadas por assunto* - 2ª edição, rev. atual. e ampl. - Salvador: JusPodivm, 2017.

DE LIMA, RENATO BRASILEIRO. *Manual de Processo Penal-Volume Único* - 6ª edição -Salvador: Editora Juspodivm. 2018.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.